Puquio, 15 de setiembre del 2026

CARTA N° 131-2026-MPLP-GM/GDTI

SEÑOR:
JORGE LUIS BARDALES LOYAGA
Representante Legal de CONSORCIO PUQUIO

CIUDAD:

ASUNTO ***: REMITO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA AMPLIACION DE PLAZO N°08 PARA SU CONOCIMIENTO.***

REF. *:* a) INFORME N°266-2026-MPLP-GDTI-SGI-UOSL/REUH
b) CARTA N°168-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, comunicarle que, efectuada la evaluación correspondiente por parte de la Entidad respecto de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 por cuarenta y cinco (45) días calendario, presentada por su representada para la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 03 con Deductivo Vinculante N° 02, se ha determinado declarar IMPROCEDENTE la referida solicitud de ampliación de plazo de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO, DEL DISTRITO DE PUQUIO – PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** con **CUI N°2523467.**

Dicha decisión se sustenta en el pronunciamiento técnico emitido por la Supervisión de Obra mediante el Informe N° 090-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS, remitido mediante Carta N° 168-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C., mediante el cual se concluye que no se acreditó la afectación de la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra vigente, no se justificó técnicamente el periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario solicitado y se advirtieron observaciones respecto al cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, conforme a la evaluación efectuada por la Unidad de Obras, Supervisión y Liquidaciones, mediante el Informe N° 266-2026-MPLP-GDTI-SGI-UOSL/REUH, se concluye que la solicitud presentada no cumple con los requisitos técnicos y procedimentales para su procedencia, correspondiendo mantener el pronunciamiento de IMPROCEDENCIA de la Ampliación de Plazo N° 08.

En tal sentido, se remite el pronunciamiento adoptado por la Entidad para su conocimiento y cumplimiento, debiendo su representada continuar con la ejecución de la obra conforme al plazo contractual vigente y demás obligaciones contractuales correspondientes.

Sin otro particular al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones y alta estima personal.

Atentamente,

C.c. Archivo
GDTI/JLVC.
Secret. /emc.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUCANAS - PUQUIO
Ing. JORGE LUIS VILLALVA CHANCHA
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS- PUQUIO

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUCANAS PUQUIO
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
RECEPCIÓN
15 SEP. 2026
Expediente N°. 1670 Folio 28
Hora 12:55
Firma:

INFORME N°266-2026-MPLP-GDTI-SGI-UOSL/REUH

AL : **ING. JORGE LUIS VILLALVA CHANCHA**
Gerente (e) de Desarrollo Territorial e Infraestructura
Sub Gerencia de Infraestructura (e)

DE : **ING. ROOSBEL EBERT URIARTE HERRERA**
Responsable de la Unidad de obras, Supervisión y Liquidación.

ASUNTO : **REMITO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA AMPLIACION DE PLAZO N°08 PARA SU CONOCIMIENTO.**

REFERENCIA : a) Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO, DEL DISTRITO DE PUQUIO – PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N°2523467.

b) CARTA N°168-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C.

FECHA : Puquio, 15 de setiembre de 2026.

Tengo a bien de dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo y a nombre de la Unidad de Obras, Supervisión y Liquidación, asimismo, remitir la solicitud de ampliación N°08 del plazo de ejecución de obra para su conocimiento de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO, DEL DISTRITO DE PUQUIO – PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** con **CUI N°2523467**.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL * RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS * SUPERVISION Y LIQUIDACION LUCANAS - PUQUIO

Se presenta a continuación la justificación correspondiente:

FICHA TECNICA DE LA OBRA:

OBRA	:	**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**
CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES	:	**2523467**
UBICACIÓN	:	Dist.: Puquio - Prov.: Lucanas - Dpto.: Ayacucho
ENTIDAD	:	Municipalidad Provincial de Lucanas -Puquio
CONTRATISTA	:	**CONSORCIO PUQUIO**
		- CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C. con RUC N° 20531659075
		- INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATI S.A.C. con RUC N° 2053200819
REPRESENTANTE COMÚN	:	SR. JORGE LUIS BARDALES LOYAGA CON DNI N° 44064944
PROCESO DE SELECCIÓN	:	LICITACION PÚBLICA N° 001 – 2024 – MPLP – CS – PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATO DE EJECUCIÓN E OBRA N°	:	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 003 – 2025 – MPLP/GM.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	A SUMA ALZADA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	:	NO CORRESPONDE
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	POR CONTRATA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	:	25/02/2025
VALOR REFERENCIAL (INCL. I.G.V.)	:	S/ 17,425,172.87 Incluido IGV
PPTO CONTRATADO (INCL. I.G.V.)	:	S/ 17,425,000.00 Incluido IGV

PPTO CONTRATADO (SIN I.G.V.)	:	S/. 14,766,949.15 sin IGV
GASTOS GENERALES	:	11.00%
UTILIDAD	:	7.998819472%
FECHA DEL PRESUPUESTO BASE FECHA DE REAJUSTE EMPRESA SUPERVISORA	: : :	SETIEMBRE DE 2024 Ninguno **CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS**
JEFE DE SUPERVISION	:	ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA CON CAP N° 4176
ING. RESIDENTE DE OBRA	:	ING. JORGE LUIS BARDALES LOYAGA - CIP N° 145138
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	:	26/02/2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	:	10/04/2025
PLAZO CONTRACTUAL	:	360 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL PROGRAMADO	:	04/04/2026
AMPLIACIÓN N° 01 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DOCUMENTO DE APROBACIÓN FECHA DE TERMINO DE OBRA REPROGRAMADA	: : :	20 Días Calendarios RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 042 – 2025 – MPLP/GM de fecha 17 de Junio de 2025 24 de Abril de 2026
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO – OP	:	25 de Junio de 2025
AMPLIACIÓN N° 02 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN N° 03 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DOCUMENTO DE APROBACIÓN FECHA DE TERMINO DE OBRA REPROGRAMADA AMPLIACIÓN N° 04 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN N° 05 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN N° 06 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DOCUMENTO DE APROBACIÓN FECHA DE TERMINO DE OBRA REPROGRAMADA SUSPENSION N°01 DEL PLAZO DE EJECUCION FECHA DE TERMINO DE OBRA REPROGRAMADA AMPLIACION N°07 DEL PLAZO DE EJECUCION FECHA DE TERMINO DE OBRA FINAL AMPLIACIÓN N°08 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN AMPLIACION N°09 DEL PLAZO DE EJECUCION	: : : : : : : : : : : : : : : :	NO PROCEDENTE 13 Días Calendarios RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0111 – 2025 – MPLP/GM de fecha 22 de Diciembre de 2025 07 de Mayo de 2026 NO PROCEDENTE NO PROCEDENTE 79 Días Calendario RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0020 – 2026 – MPLP/GM de fecha 18 de Febrero de 2026 25 de Julio de 2026 06 de Febrero del 2026 12 de Setiembre del 2026 03 días calendario 15 de Setiembre del 2026 NO PROCEDENTE

FECHA DE TERMINO DE OBRA FINAL		22 días calendarios 07 de octubre de 2026
AREA GEOGRAFICA	:	3
PRESTACIONES ADICIONALES Y DEDUCTIVOS		
PRESTACION ADICIONAL N° 01 POR EMERGENCIA	:	APROBADO, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0100 – 2025 – MPLP/GM de fecha 06 de Noviembre de 2025
PPTO DEL ADICIONAL N° 01	:	S/ 137,772.97
% DE INCIDENCIA	:	0.7909%
PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE OBRA	:	APROBADO, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0105 – 2025 – MPLP/GM de fecha 26 de Noviembre de 2025
PPTO DEL ADICIONAL N° 02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE OBRA	:	S/ 305,010.83
% DE INCIDENCIA	:	1.7504%
PPTO DE ADICIONAL N° 02	:	S/ 399,029.01
% DE INCIDENCIA	:	2.2899%
PPTO DE DEDUCTIVO N° 01	:	S/ 94,018.18
% DE INCIDENCIA	:	0.5395%
PRESTACIÓN ADICIONAL N.° 03 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N.° 02 DE OBRA	:	APROBADO, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0044-2026-MPLP/GM, de fecha 07 de julio de 2026.
PPTO. DEL ADICIONAL N.° 03 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N.° 02 DE OBRA	:	S/ 143,346.75
% DE INCIDENCIA	:	0.8226%
PPTO. DE ADICIONAL N.° 03	:	S/ 251,450.46
% DE INCIDENCIA	:	1.4430%
PPTO. DE DEDUCTIVO N.° 02	:	S/ 108,103.71
% DE INCIDENCIA	:	0.6204%

2. ANTECEDENTES:

2.1. Mediante **INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N°138-2026-RO/SJMR/CP**, de fecha 22 de julio del 2026, el Ing. Jorge Luis Bardales Loyaga, en su calidad de Residente de Obra, solicita al Representante Común del CONSORCIO PUQUIO la ampliación N°08, por la ejecución de la prestación adicional N°03 con deductivo vinculante N°02, por 45 días calendarios, para cumplir con las metas de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO, DEL DISTRITO DE PUQUIO – PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N°2523467**.

2.2. Mediante **CARTA N°178-2026/RC/JLBL**, de fecha 22 de julio del 2026, el representante común del CONSORCIO PUQUIO remite la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°08 al CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS.

2.3. Mediante **INFORME N°077-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS**, de fecha 03 de agosto de 2026, el Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla, en su calidad de Jefe de supervisión remite al Representante común del CONSORCIO PUQUIO, las observaciones a la solicitud de la ampliación de plazo N°08 de ejecución de la obra, con fecha 16 de enero del 2026, el Arq. Isaías Oswaldo Guzmán Palomino en calidad de Supervisor de Obra remite

al CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS la opinión NO PROCEDENTE respecto a la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°04 del contratista.

2.4. Mediante CARTA N°151 – 2026- CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C., de fecha 03 de agosto de 2026, remite las observaciones a la solicitud de la ampliación N°08 de la ejecución de la obra.

2.5. Mediante INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N°150-2026-RO/SJMR/CP, de fecha 10 de agosto de 2026, el Residente de obra remite el levantamiento de observaciones de la solicitud de ampliación de plazo N°08 al Representante legal del CONSORCIO PUQUIO.

2.6. Mediante CARTA N°192 – 2026 /RC/JLBL, de fecha 10 de agosto de 2026, el Representante legal del CONSORCIO PUQUIO remite el levantamiento de las observaciones al Jefe de supervisión de la obra sobre la solicitud de ampliación de plazo N°08.

2.7. Mediante CARTA N.° 168-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C., de fecha 17 de agosto de 2026, el Consorcio Vergara y Asociados, en calidad de Supervisión de Obra, remitió a la Municipalidad Provincial de Lucanas – Puquio el Informe de Opinión a la Solicitud de Ampliación de Plazo N.° 08 de Ejecución de Obra, correspondiente al proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Mercado Municipal de Abasto de Puquio, distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho", con CUI N.° 2523467.

2.8. Mediante INFORME N.° 090-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS, de fecha 17 de agosto de 2026, el Jefe de Supervisión emitió opinión técnica respecto de la Solicitud de Ampliación de Plazo N.° 08, presentada por el Consorcio Puquio por 45 días calendario, concluyendo que dicha solicitud resulta IMPROCEDENTE, al determinar que no cumple con los procedimientos establecidos en el Reglamento, principalmente respecto a la acreditación de la afectación de la ruta crítica y al procedimiento previsto para la ampliación de plazo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL * RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS * SUPERVISION Y LIQUIDACION LUCANAS - PUQUIO

3. ANALISIS:

En base a los actuados, se realiza la evaluación respecto a la ampliación de plazo solicitado por el contratista por el cual se corroboran los plazos respecto a lo establecido en el Reglamento de la **Ley 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**, como se describe a continuación:

Artículo 197. Causales de ampliación de plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.

198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente. 198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fi n de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado.

198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado,

reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. 198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.

De la revisión del Informe N° 090-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS, se advierte que el Consorcio Puquio solicitó la Ampliación de Plazo N° 08 por cuarenta y cinco (45) días calendario, sustentándola en la necesidad de ejecutar la Prestación Adicional de Obra N° 03. Al respecto, la Supervisión determinó que, si bien dicha situación se encuentra contemplada como causal de ampliación de plazo conforme al artículo 197 del Reglamento, correspondía acreditar que esta circunstancia modificaba la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

En cuanto al procedimiento, la Supervisión observó que el Residente de Obra registró mediante el Asiento N° 649 del Cuaderno de Obra Digital, de fecha 10 de julio de 2026, el inicio y cierre de la causal en un mismo asiento y en la misma fecha, incumpliendo lo establecido en el artículo 198.1 del Reglamento, toda vez que dichas anotaciones deben permitir determinar el periodo efectivo de duración de la causal que sustenta la ampliación solicitada.
Asimismo, la Supervisión determinó que el contratista no acreditó técnicamente la afectación de la ruta crítica. De las 27 partidas señaladas como afectadas, únicamente 6 guardaban relación con los muros, mientras que las demás correspondían a partidas independientes; además, no se presentó un CPM actualizado que permitiera verificar la incidencia real de la Prestación Adicional N° 03 sobre el programa de ejecución vigente y cuantificar técnicamente los días de ampliación que correspondían.

De igual manera, se observó que los 45 días calendario solicitados correspondían al plazo estimado para la ejecución total del Adicional N° 03, sin haberse determinado el periodo real de afectación de la ruta crítica. La Supervisión verificó además que determinadas partidas de muros y columnas presentaban holguras y no formaban parte de la ruta crítica del programa vigente, por lo que no se demostró que la ejecución del adicional modificara efectivamente dicha ruta crítica.

En consecuencia, la Supervisión concluyó que, pese a configurarse la causal relacionada con la necesidad de ejecutar una prestación adicional, no se acreditó la afectación de la ruta crítica ni se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 198 del Reglamento; por lo tanto, determinó declarar **IMPROCEDENTE** la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de Ejecución de Obra.

4. CONCLUSIONES:

De la evaluación efectuada por la Supervisión de Obra, se concluye que la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 por cuarenta y cinco (45) días calendario, presentada por el Consorcio Puquio, no cumple con los requisitos técnicos y procedimentales establecidos en el Reglamento, al no haberse acreditado que la causal invocada afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

Asimismo, se determinó que el contratista no sustentó adecuadamente el periodo real de afectación, no presentó un CPM actualizado que permita cuantificar técnicamente los días requeridos y efectuó la anotación del inicio y cierre de la causal en un mismo asiento del Cuaderno de Obra Digital,

incumpliendo el procedimiento previsto para la ampliación de plazo.

En consecuencia, esta Unidad, considerando la evaluación y el pronunciamiento emitido por la Supervisión de Obra, concluye que corresponde declarar IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de Ejecución de Obra, correspondiente al proyecto con CUI N° 2523467, debiendo continuarse con el trámite correspondiente conforme a las competencias de la Entidad.

5. RECOMENDACIONES:

Se recomienda derivar el presente informe y notificar al contratista y supervisión de obra para su conocimiento y con la finalidad de continuar los trámites administrativos correspondientes.

NOTIFICAR A:

Ejecutor:
Representante común: Jorge Luis Bardales Loyaga
Correo electrónico: coipesa.ingenieros@hotmail.com
Celular: 958916051
Dirección: Jr. General Varela N°2021 Int. 19 – Lima – Lima – Pueblo Libre.

Supervisión:
Representante común: Jesús Noel Vergara Ramírez
Correo electrónico: jesusnoelvergara1975@gmail.com
Celular: 955584257
Dirección: Av. San Borja Norte N°1219, Dpto. 301 – San Borja – Lima.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y trámite.
Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUCANAS - PUQUIO
Ing. ROOSBEL EBERT URIARTE HERRERA
INGENIERO CIVIL - CIP. 306072
Responsable de la Unidad de Obras, Supervisión y Liquidación

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Lucanas – Puquio, 17 de agosto de 2026

CARTA N° 168 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUCANAS PUQUIO
MESA DE PARTES
RECIBIDO
17 AGO 2026
EXP N° 5699 FOLIOS 141
HO 06:09 FIRMA 1

AL : Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS – PUQUIO

ATENCION A : Ing. JORGE LUIS VILLALVA CHANCHA
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS – PUQUIO

DEL : Ing. JESUS NOEL VERGARA RAMIREZ
Representante Común – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS

ASUNTO :

REMITO INFORME DE OPINIÓN A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 08 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

REFERENCIA :

(a) SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO, DEL DISTRITO DE PUQUIO – PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO** (CUI N° **2523467**)
(CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-MPLP-CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA)
(b) CONTRATO N° 006 – 2025 – MPLP/GM (de fecha 09/04/2025)
(c) INFORME N° 090 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS (de fecha 17/08/2026)

Por el presente me dirijo a Ustedes para saludarlos cordialmente y en conexión al SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO, DEL DISTRITO DE PUQUIO – PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO** (CUI N° **2523467**); y en atención al documento de referencia f) mi representada cumple con informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha veintidós (22) de julio de 2026, a través de la CARTA N° 178 – 2026/RC/JLBL el Sr. Jorge Luis Bardales Loyaga – Representante Común del CONSORCIO PUQUIO – presentó a la **SUPERVISIÓN DE OBRA** el INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 138 – 2026 – RO/SJMR/CP emitido por el Ing. Jorge Luis Bardales Loyaga en su calidad de Residente de Obra, con la cual se presenta la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra.

1.2 Con fecha veintidós (22) de julio de 2026, a través de la CARTA N° 179 – 2026/RC/JLBL el Sr. Jorge Luis Bardales Loyaga – Representante Común del CONSORCIO PUQUIO – presentó a la **ENTIDAD** el

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
JESUS NOEL VERGARA RAMIREZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 31677929

955584257
jesusnoelvergara1975@gmail.com
Av. San Borja Norte N° 1219, Dpto. 301 – San Borja – Lima
Jr. Gabino Uribe N° 298 – Pedregal Medio – Huaraz – Áncash

INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 138 – 2026 – RO/SJMR/CP emitido por el Ing. Jorge Luis Bardales Loyaga en su calidad de Residente de Obra, con la cual se presenta la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra.

1.3 Con fecha veinticuatro (24) de julio de 2026, a través de la CARTA N° 003-2026-MPLP-GDTI-SGI-UOSL/JLVC el Ing. Roosbel Ebert Uriarte Herrera en su calidad de responsable de la Unidad de Obras, Supervisión y Liquidación de la MPLP, remitió a mi representada la Solicitud de Ampliación del Plazo N° 08 de Ejecución de la Obra, para su revisión, evaluación y pronunciamiento correspondiente.

1.4 Con fecha tres (03) de agosto de 2026, a través de la CARTA N° 151 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C. se remitió al **CONSORCIO PUQUIO**, el INFORME N° 077 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS emitido por el Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla en su calidad de Jefe de Supervisión, respecto a las OBSERVACIONES a la Solicitud de Ampliación del Plazo N° 08 de Ejecución de la Obra.

1.5 Con fecha tres (03) de agosto de 2026, a través de la CARTA N° 152 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C. se remitió a la **ENTIDAD**, el INFORME N° 077 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS emitido por el Arq. Jorge Alfredo Larrauri Zorrilla en su calidad de Jefe de Supervisión, respecto a las OBSERVACIONES a la Solicitud de Ampliación del Plazo N° 08 de Ejecución de la Obra.

1.6 Con fecha diez (10) de agosto de 2026, a través de la CARTA N° 192 – 2026/RC/JLBL el Sr. Jorge Luis Bardales Loyaga – Representante Común del CONSORCIO PUQUIO – presentó a la **SUPERVISIÓN DE OBRA** el INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 150 – 2026 – RO/SJMR/CP emitido por el Ing. Jorge Luis Bardales Loyaga en su calidad de Residente de Obra, con la cual se presenta el Levantamiento de Observaciones a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra.

II. ANALISIS

2.1 En virtud de los fundamentos técnicos y legales expuestos en el INFORME N° 090 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS, esta SUPERVISIÓN DE OBRA remite el INFORME DE OPINIÓN a la Solicitud de Ampliación del Plazo N° 08 de ejecución de la obra, presentado por la empresa ejecutora **CONSORCIO PUQUIO,** la cual es declarada **IMPROCEDENTE,** al no cumplir con las exigencias normativas y demás.

III. RECOMENDACIONES

3.1 Se recomienda a la **ENTIDAD,** su evaluación conforme a los procedimientos, responsabilidades y competencias establecidas en el RLCE.

Sin otro particular y a la espera de su atención me suscribo de Ustedes.

Atentamente,

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
JESUS NOEL VERGARA RAMIREZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 31677929

Cc.
Arch./R.C.

955584257
jesusnoelvergara1975@gmail.com
Av. San Borja Norte N° 1219, Dpto. 301 – San Borja – Lima
Jr. Gabino Uribe N° 298 – Pedregal Medio – Huaraz – Ancash

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME N° 090 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS

PARA : **ING. JESUS NOEL VERGARA RAMIREZ**
Representante Común – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS

DE : **ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA**
Jefe de Supervisión – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS

ASUNTO : **EMITO INFORME DE OPINIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 08 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

REFERENCIA :

a) Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2523467.**
b) CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 003 – 2025 – MPLP/GM
c) CONTRATO N° 006 – 2025 – MPLP/GM (09/04/2025)
d) CARTA N° 178 – 2026/RC/JLBL (22/07/2026)
e) CARTA N° 151 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C.
f) CARTA N° 152 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C.
g) CARTA N° 192 – 2026/RC/JLBL (10/08/2026)

FECHA : Lucanas – Puquio, 17 de agosto de 2026

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y en atención a la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2523467**; y considerando los documentos indicados en la referencia como Jefe de Supervisión de Obra cumplo con lo EMITIR EL INFORME DE OPINIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 08 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, como sigue:

I. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha veinticinco (25) de febrero de 2025, la Municipalidad Provincial de Lucanas – Puquio, suscribió el **CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 003 – 2025 – MPLP/GM** proveniente de la LICITACION PÚBLICA N° 001 – 2024 – MPLP – CS – PRIMERA CONVOCATORIA, contratación

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP. N° 4176

para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2523467;** con el CONSORCIO PUQUIO debidamente representado por su Representante Común el Sr. Jorge Luis Bardales Loyaga identificado con DNI N° 44064944, por un monto contractual de **S/ 17,425,000.00 (Diecisiete millones cuatrocientos veinte y cinco mil con 00/100 soles),** que incluye todos los impuestos de ley; con un plazo de ejecución de 360 Días Calendarios, bajo el sistema de contratación A Suma Alzada.

1.2 Con fecha veintiséis (26) de febrero de 2025, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.**

1.3 Con fecha nueve (09) de Abril de 2025, la Municipalidad Provincial de Lucanas – Puquio, suscribió el **CONTRATO N° 006 – 2025 – MPLP/GM** proveniente del CONCURSO PÚBLICO N° 001 – 2025 – MPLP – CS – PRIMERA CONVOCATORIA, Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2523467;** con el CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS, debidamente representado por su Representante Común el Sr. Jesús Noel Vergara Ramírez con DNI N° 31677929 por un monto contractual de **S/ 1,109,862.20 (Un millón ciento nueve mil ochocientos sesenta y dos con 20/100 soles),** que incluye todos los impuestos de ley; con un plazo de ejecución de 360 Días Calendario, bajo el sistema de contratación A Tarifas para la Supervisión de Obra y con un plazo de 60 Días Calendarios, bajo el sistema de contratación A Suma Alzada para la Liquidación de Obra.

1.4 Con fecha diez (10) de abril de 2025, se suscribió el **ACTA DE INICIO DE OBRA.**

1.5 Con fecha veinticinco (25) de junio de 2025, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRINCIPAL.**

1.6 Con fecha veinticuatro (24) de junio de 2025, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 042 – 2025 – MPLP/GM** se **APROBÓ** la Ampliación N° 01 del Plazo de Ejecución del Plan de Contingencia de la obra, por un periodo de 20 días calendarios.

1.7 Con fecha diez (10) de Julio de 2025, se suscribió el **ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE SECCIONES TERMINADAS DE LA OBRA – PLAN DE CONTINGENCIA.**

1.8 Con fecha veintidós (22) de diciembre de 2025, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0111-2025-MPLP/GM** de fecha 22/12/2025 emitido por el Econ. Rudy Jesus Vilca Calcina en su calidad de Gerente Municipal, se **APROBÓ** la Ampliación de Plazo N° 03 por la Prestación Adicional N° 01 por Emergencia, por un plazo de trece (13) días calendario.

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP. N° 4176

1.9 Con fecha seis (06) de febrero de 2026, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE EJECUCION DE OBRA N° 01.**

1.10 Con fecha dieciocho (18) de febrero de 2026, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0020 – 2026 – MPLP/GM** emitido por el Econ. Rudy Jesús Vilca Calcina en su calidad de Gerente Municipal, se APROBÓ la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 de la Obra, por un plazo de setenta y nueve (79) días calendario, teniendo como nueva fecha de fin de plazo de ejecución de obra el 25 de Julio de 2026.

1.11 Con fecha veintiséis (26) marzo de 2026, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE PLAZO N° 01 DE EJECUCION DE OBRA.**

1.12 Con fecha uno (01) de abril de 2026, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0026 – MPLP/GM** emitido por el Ing. Econ. Rudy Jesús Vilca Calcina en su calidad de Gerente Municipal, se APROBÓ la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 de la Obra, por un plazo de tres (3) días calendario.

1.13 Con fecha veintidós (22) de julio de 2026, a través de la CARTA N° 178 – 2026/RC/JLBL el Sr. Jorge Luis Bardales Loyaga – Representante Común del CONSORCIO PUQUIO – presentó a la Supervisión de Obra el INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 138 – 2026 – RO/SJMR/CP emitido por el Ing. Jorge Luis Bardales Loyaga en su calidad de Residente de Obra, con la cual se presenta la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2523467.**

1.14 Con fecha tres (03) de agosto de 2026, a través de la CARTA N° 151 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C. la Supervisión de obra remite al CONSORCIO PUQUIO las observaciones a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2523467.**

1.15 De la misma manera para su conocimiento y fines que crea por conveniente, con fecha tres (03) de agosto de 2026, a través de la CARTA N° 152 – 2026 – CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JNVR/R.C. la Supervisión de obra remite a la Entidad las observaciones a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2523467,** presentado por el CONSORCIO PUQUIO.

1.16 Con fecha diez (10) de agosto de 2026, a través de la CARTA N° 192 – 2026/RC/JLBL el Sr. Jorge Luis Bardales Loyaga – Representante Común del CONSORCIO PUQUIO – presentó a la

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP. N° 4170

Supervisión de Obra el INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 150 – 2026 – RO/SJRM/CP emitido por el Ing. Jorge Luis Bardales Loyaga en su calidad de Residente de Obra, con la cual remite levantamiento de observaciones de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra.

II. BASE LEGAL

General:

2.1 Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el **TUO de la Ley N° 30225 – LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**, modificado por Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE) de aplicación al contrato de ejecucion de obra.

2.2 Decreto Supremo N° 344-2018 que aprueba el **Reglamento de la Ley 30225 – LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo Nº 162-2021- EF y Decreto Supremo Nº 234-2022-EF y Decreto Supremo Nº 308-2022-EF de aplicación al contrato de ejecución de obra.

2.3 CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 003 – 2025 – MPLP/GM, contrato de Ejecución de Obra.

2.4 CONTRATO N° 006 – 2025 – MPLP/GM, contrato de Consultoría de Obra para la Supervisión de Ejecución de la Obra.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones, ampliatorias, modificaciones y conexas, de ser el caso.

Especifico:

2.5 **Artículo 34. Modificaciones al Contrato** del **REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LEY 30225)** aprobado mediante **D.S. N° 344-2018-EF,** modificado mediante **Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, Nº 234-2022-EF** y **Nº 308-2022-EF** de aplicación al contrato de ejecución de obra.

> ***34.2.*** *El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: (…)* ***iii) autorización de ampliaciones de plazo,*** *y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.*

2.6 **Artículo 197. Causales de ampliación de plazo** del **REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LEY 30225)** aprobado mediante **D.S. N° 344-2018-EF,** modificado mediante **Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, Nº 234-2022-EF** y **Nº 308-2022-EF** de aplicación al contrato de ejecución de obra.

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, ***siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:***

b) *Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*

2.7 **Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo** del **REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LEY 30225)** aprobado mediante **D.S. N° 344-2018-EF**, modificado mediante **Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, Nº 234-2022-EF** y **Nº 308-2022-EF** de aplicación al contrato de ejecución de obra.

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos (…) ***Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor****, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.* ***(El énfasis es agregado)***

198.2. El inspector o ***supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles,*** *contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.* ***(El énfasis es agregado)****.*

III. ANÁLISIS

3.1 El presente informe tiene por objeto emitir opinión técnica y legal fundada, con análisis detallado de cada uno de los extremos de la solicitud, contrastándolos con la normativa aplicable al presente contrato, los programas y/o cronogramas contractuales, las anotaciones del cuaderno de obra y las opiniones de la Dirección Técnico Normativa del OSCE.

3.2 En mi calidad de Jefe de Supervisión de la obra de la referencia, y en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 187 del Reglamento de la Ley N° 30225 (en adelante, el Reglamento), que establece que el supervisor es el responsable de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, he procedido a revisar la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 presentada por el CONSORCIO PUQUIO mediante

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ING. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. N° 41170

Carta N° 178-2026/RC/JLBL de fecha 22 de julio de 2026 y CARTA N° 192 – 2026/RC/JLBL de fecha 10 de agosto de 2026.

3.3 El contratista solicita **45 días calendario** amparado en el **Artículo 197. Causales de ampliación de plazo** del Reglamento, literal b), "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado", argumentando que la ejecución del Adicional de Obra N° 03 (cimientos y sobrecimientos para muros de albañilería) con Deductivo Vinculante N° 02 requiere de dicho plazo adicional.

3.4 A continuación, se expone los puntos analizados y evaluados que servirán para emitir opinión y posición respecto a la **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N° 08 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

PUNTO 1: ANOTACIÓN INCORRECTA DE INICIO Y CIERRE DE LA CAUSAL EN EL CUADERNO DE OBRA.

Fundamento: Artículo 198.1 del Reglamento; Opinión DTN N° D000013-2025-OSCE-DTN (apartado 2.1.2 y conclusión).

Análisis:

El Artículo 198.1 del Reglamento establece:

*"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente **anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo** y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos."*

El Residente de Obra, mediante Asiento N° 649 del Cuaderno de Obra Digital, de fecha 10 de julio de 2026, anotó textualmente:

*"Se anota la **APERTURA Y CIERRE DE LA CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO INVOCADA**, de conformidad con el artículo 197 del RLCE, sobre Causales de Ampliación de Plazo, invoca la causal b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra."*

Es decir, el contratista anotó el **inicio y el cierre** de la causal en un **mismo asiento y en una misma fecha**, la norma exige que estas anotaciones deberán diferir en el tiempo, para que esta

diferencia sea usada como sustento para una posible ampliación de plazo. La Dirección Técnico Normativa del OSCE, en la Opinión N° D000013-2025-OSCE-DTN, apartado 2.1.2, ha sido clara al interpretar este requisito:

*"1. Anotar en el cuaderno de obra el inicio y el final del hecho o circunstancia que determina la configuración de la causal de ampliación de plazo, **dado que estos son los hitos imprescindibles para determinar la duración de la causal** y, por ende, para cuantificar el tiempo por el cual debe ser ampliado el plazo ..."*

Y en su conclusión señala:

*"**A efectos de que se produzca válidamente una ampliación de plazo** -en un contrato de obra- es necesario dar cumplimiento al procedimiento y las condiciones contempladas en el artículo 198 del Reglamento; por consiguiente, **el plazo de ejecución no puede considerarse ampliado si el contratista no anotó tanto el inicio como el final de la causal en el cuaderno de obra** o no presentó su solicitud dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada ..."*

En consecuencia, **al anotar el inicio y el cierre, en un mismo asiento**, el contratista ha **incumplido un requisito procedimental esencial, lo que vicia de nulidad su solicitud. Esta omisión no puede ser subsanada, pues la anotación ya fue realizada y no existe posibilidad de corregirla en el cuaderno de obra.**

PUNTO 2: EL CONTRATISTA NO HA DEMOSTRADO LA AFECTACION A LA RUTA CRITICA, NI LOS RIESGOS NO PREVISTOS (FOLIOS 95-96)

El contratista en el ITEM VII. RIESGO NO PREVISTO, EFECTO EN LA EJECUCIÓN Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRÍTICA, enumera 27 partidas que, según él, se vieron afectadas. En ese sentido se ha realizado un análisis de dependencia utilizando el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 07 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N° 020-2026-MPLP/GDTI, verificándose que la mayoría de esas partidas **no dependen de los muros de ladrillo.** A modo de ejemplo se muestra la siguiente tabla:

Partida	Dependencia de muros	Ruta crítica
03.01.01 – Muro de soga	Sí (es el muro)	No

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP N° 3170

03.01.02 – Muro de cabeza	Sí (depende del muro de soga)	No
02.03.07.02 – Columnetas – Encofrado	Sí (depende del muro cabeza)	No
02.03.08 – Vigas	No (dependen de placas)	Sí
02.03.10 – Losas	No (dependen de vigas)	Sí
05.04 – Tableros eléctricos	No (dependen de tuberías)	Sí
06.03 – Sistema de detección de incendios	No (depende de CCTV)	Sí

De las 27 partidas, solo 6 tienen alguna relación con los muros. Las demás son partidas críticas pero independientes, cuyo retraso, si existió, no se debe a la falta de cimientos. Esto evidencia que el contratista ha inflado la lista de afectaciones para aparentar un mayor impacto, sin realizar un análisis técnico riguroso.

PUNTO 3: EL CONTRATISTA NO SOLICITÓ EL PERÍODO REAL DE DEMORA (DESDE LA ANOTACION DE LA NECESIDAD DEL ADICIONAL N°03, HASTA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL)

Fundamento: Artículo 198.1 del Reglamento, Opinión DTN N° D000013-2025-OSCE-DTN (apartado 2.1.2 y conclusión).

Análisis:

El contratista, en su solicitud, únicamente pide 45 días por la ejecución del Adicional N° 03. No solicita ampliación por el período comprendido entre la anotación de la necesidad de la ejecución del adicional N°03 de obra, mediante el asiento del cuaderno de obra N°498 (07 de marzo de 2026) y la aprobación del Adicional N° 03 (10 de julio de 2026), que supera los 4 meses. ¿Por qué no lo hace? Porque el Artículo 198.1 exige anotar el inicio y el final de la causal que generaría ese período. El contratista **no anotó oportunamente** el inicio de esa demora (anotación de la necesidad del adicional N°03) ni su final (cuando se aprobó el adicional). Por tanto, no puede solicitar ampliación por ese lapso.

La Opinión DTN N° D000013-2025-OSCE-DTN (conclusión), señala lo siguiente.

*"**A efectos de que se produzca válidamente una ampliación de plazo** -en un contrato de obra- es necesario dar cumplimiento al procedimiento y las condiciones contempladas en el artículo 198 del Reglamento; por consiguiente, **el plazo de ejecución no puede considerarse ampliado***

si el contratista no anotó tanto el inicio como el final de la causal en el cuaderno de obra o no presentó su solicitud dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada ..."

Ello demuestra que el **contratista es consciente de que ha incumplido el procedimiento para solicitar ese período**, y busca resarcirse pidiendo únicamente el tiempo de ejecución del adicional. **Sin embargo, como se verá en los puntos siguientes, incluso ese plazo de 45 días carece de sustento técnico**. Esta situación revela, además, una estrategia del contratista para evadir su propia negligencia procedimental.

PUNTO 4: CONSULTA N° 05 FORMULADA DESPUÉS DE VENCIDAS LAS PARTIDAS CRÍTICAS

Fundamento: Artículos 197 y 198.1 del Reglamento.

Análisis:

El contratista formuló la **Consulta N° 05 ausencia de cimentación para muros de albañilería** el 28 de enero de 2026, mediante Asiento N° 475 del Cuaderno de Obra. Sin embargo, al momento de dicha consulta, el programa contractualmente vigente era el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 01 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA OBRA (vigente a enero de 2026). En ese cronograma, las partidas de muros y columnetas ya se encontraban programadas con fechas de inicio anteriores a la consulta:

Partida	Inicio programado (Calendario Actualizado N°01)	Fecha de Consulta	Retraso acumulado
03.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4	16/11/2025	28/01/2026	**73 días**
03.01.02 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4	31/12/2025	28/01/2026	**28 días**
02.03.07.02 COLUMNETAS - ENCOFRADO Y	16/12/2025	28/01/2026	**43 días**

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISION
CAP N° 4170

DESENCOFRADO NORMAL			
02.03.07.03 COLUMNETAS - ACERO f'y=4,200 kg/cm²	11/11/2025	28/01/2026	**78 días**

Como se aprecia, el contratista ya acumulaba un retraso significativo en dichas partidas **antes** de formular la consulta. Si las partidas ya estaban vencidas, el retraso no puede atribuirse a la demora en la absolución de la consulta o en la aprobación del adicional, sino a la **falta de diligencia y planificación del contratista** en detectar oportunamente la incompatibilidad de los planos. Debió hacerlo dentro del plazo establecido en el Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra.

En diversas interpretaciones (como en la Opinión N° 207-2018/DTN y reiteradas en compendios de la DTN), el organismo aclara que la normativa no fija un día calendario máximo del calendario de obra para que el contratista deje de hacer consultas. Sin embargo, establece que el **contratista** tiene la obligación de actuar con eficiencia y debida diligencia para evitar retrasos. Por lo que, hacer una consulta tarde (cuando la partida ya debió ejecutarse) vulnera este principio básico de la contratación pública.

PUNTO 5: FALTA DE SUSTENTO TÉCNICO (CPM ACTUALIZADO)

Fundamento: Artículos 198.1 del Reglamento. **Esta situación ya fue observada por la Supervisión en su INFORME N°077-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS.**
Análisis:

El Artículo 198.1 del Reglamento es claro al establecer que la solicitud de ampliación de plazo, "*... el contratista o su representante legal solicita, **cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo** ante el inspector o supervisor ...*" La cuantificación no es simple ejercicio aritmético; debe reflejar el impacto real de la causal invocada sobre la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

Para ello, el contratista **debe presentar el Programa de Ejecución de Obra (CPM) actualizado** que inserte las partidas de la Prestación Adicional N° 03 de obra, sobre el cronograma contractualmente vigente (**PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 07 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**). Este CPM es la única herramienta técnica que permite:

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LABRAÑA ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP N° 4170

- Determinar si la ejecución de la Prestación Adicional N° 03 de obra **modifica efectivamente la ruta crítica**, es decir, si genera un desplazamiento en las fechas de término de las partidas que conforman la ruta crítica del proyecto.

- **Cuantificar con precisión** el número de días de ampliación que realmente corresponden, considerando las holguras existentes en el cronograma vigente y el impacto real de la Prestación Adicional N° 03 de obra en las partidas sucesoras.

- Verificar si el tiempo solicitado (45 días) es proporcional al alcance de la Prestación Adicional N° 03 de obra, **descontando los efectos del Deductivo Vinculante N° 02** y la posibilidad de ejecución concurrente con otras partidas.

Sin este análisis CPM, la solicitud de ampliación de plazo carece de sustento técnico, y los 45 días solicitados resultan ser una cifra **arbitraria**, sin fundamento no demostrada. El contratista no puede limitarse a enumerar partidas afectadas (folios 95-96) sin acreditar, mediante un modelo de programación validado, que esas partidas efectivamente se retrasaron y que ese retraso impacta en el plazo final de la obra.

Esta omisión fue oportunamente observada por esta Supervisión en el **INFORME N°077-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS**, en el cual se requirió al contratista la subsanación de dicha deficiencia, otorgándole un plazo perentorio para tal efecto. A la fecha, el contratista no ha cumplido con dicho requerimiento.

En consecuencia, **al no presentar el CPM actualizado, el contratista ha incumplido el requerimiento del Artículo 198.1 del Reglamento**, que exige que la solicitud esté **sustentada y cuantificada**. Esta carencia es, por sí misma, una causal de improcedencia de la solicitud, pues **impide a la Supervisión y a la Entidad verificar la veracidad y razonabilidad de los 45 días solicitados.**

PUNTO 6: LAS PARTIDAS AFECTADAS NO SON RUTA CRÍTICA EN EL CRONOGRAMA VIGENTE

Fundamento: Artículo 197 del Reglamento.

Análisis:

El Reglamento en su Art. 197, menciona "*El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las causas **ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica** del programa de ejecución de obra **vigente al momento de la solicitud de ampliación***".

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP N° 3170

El programa contractualmente vigente al momento de la solicitud (22/07/2026) es el **PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 07 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N° 020-2026-MPLP/GDTI**. En dicho programa y calendarios, las partidas de muros y columnetas tienen las siguientes fechas y, lo que es más importante, su estado de ruta crítica:

Partida	Inicio	Fin	¿Ruta crítica?
03.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4	10/01/2026	05/05/2026	No
03.01.02 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4	21/04/2026	04/06/2026	No
02.03.07.02 COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	06/04/2026	25/05/2026	No
02.03.07.03 COLUMNETAS - ACERO f'y=4,200 kg/cm²	18/01/2026	03/05/2026	No

De acuerdo al **PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 07 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA** y de la Programación Gantt se observa que estas partidas no son parte de la ruta crítica del proyecto. **Esto significa que tienen holgura suficiente y su retraso no afecta la fecha de término de la obra (15/09/2026)**. Por tanto, la causal invocada no modifica la ruta crítica del programa vigente, incumpliendo el requisito esencial del Art. 197 del Reglamento.

PUNTO 7: FALTA DE DILIGENCIA EN LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fundamento: Artículo 177 del Reglamento.

Análisis:

El Artículo 177 del Reglamento establece:

*"Dentro de los [...] **treinta (30) días calendario** para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un **informe técnico de revisión del expediente técnico de obra**, que incluya entre otros, **las posibles prestaciones adicionales**, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta."*

La obra inició el 10 de abril de 2025, por lo que el plazo para la revisión del expediente venció el **09 de mayo de 2025**. Sin embargo, el contratista **recién advirtió** la ausencia de cimientos para los muros el **28 de enero de 2026**, transcurridos más de 8 meses. Esta omisión **es imputable al contratista**, quien no detectó una inconsistencia grave y evidente entre los planos de arquitectura (que mostraban muros de gran altura) y los planos de estructuras (que no mostraban cimentación para dichos muros). El residente de obra, como responsable técnico, debió haber identificado esta incompatibilidad durante la revisión inicial. Al no hacerlo, el contratista permitió que el retraso se acumulara y ahora pretende trasladarlo a la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio.

PUNTO 8: CUANTIFICACIÓN INCORRECTA DEL PLAZO SOLICITADO

Fundamento: Artículo 198.1 del Reglamento.

Análisis:

El contratista solicita 45 días calendario, que corresponde al tiempo total estimado para ejecutar la totalidad de la Prestación Adicional N° 03 de Obra. Sin embargo, el proceso constructivo permite la **ejecución concurrente** (paralela) entre las partidas del adicional y las partidas principales, utilizando cuadrillas independientes, debido a que cada partida, sea del principal o de la Prestación Adicional N° 03 de Obra, en su análisis de costos unitarios tienen su propia cuadrilla para su ejecución.

En efecto, una vez terminado un sector de cimientos y sobrecimientos, se puede iniciar la ejecución de columnetas y muros en dicho sector, sin necesidad de esperar a que todo el adicional esté concluido. Esta es una práctica constructiva estándar, y el contratista no ha presentado un análisis de programación que demuestre que, en este caso particular, no era posible la ejecución concurrente.

Además, el contratista no ha descontado el tiempo correspondiente al **Deductivo Vinculante N° 02**, el cual reduce el alcance de la obra y, por tanto, libera recursos y tiempo que deben restarse del cómputo de la ampliación. El Artículo 198.1 exige que la solicitud esté **cuantificada**, y esta cuantificación debe ser técnicamente correcta. Al no considerar la ejecución concurrente ni el deductivo, la cuantificación de los 45 días es arbitraria, injustificada e incorrecta, esta situación fue observada por la supervisión en el **INFORME N°077-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS**.

966664267
jalvarom76@hotmail.com
Av. San Borja Norte N° 1219, Dpto. 301 - San Borja
Jr. Cristino Uribe N° 298 - Pedregal Bajo

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP N° 4170

PUNTO 9: ERROR CONCEPTUAL – DEPENDENCIA CONSTRUCTIVA VS. RUTA CRÍTICA

Fundamento: Técnico y normativo. **La variación de ruta crítica de las partidas mencionadas entre el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 07 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 01 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA OBRA, y presentada por el propio contratista.**

Análisis:

El contratista parece asumir que, por existir una dependencia constructiva entre cimientos, muros y columnetas (es decir, que los muros no pueden ejecutarse sin cimientos, y las columnetas no pueden ejecutarse sin muros), entonces automáticamente esas partidas son ruta crítica. **Ello es falso.**

La ruta crítica se determina por la **ausencia de holgura**, no por la existencia de dependencias. **Una partida puede depender de otra y, sin embargo, tener holgura suficiente para absorber retrasos sin afectar el plazo final.** En el **PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 07 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**, las partidas de muros y columnetas tienen holgura, por lo que no son críticas, como ya se demostró en el punto 6.

Cabe destacar que la variación de ruta crítica de estas partidas entre el **PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 01 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA OBRA** (donde eran críticas) y el **PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 07 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA** (donde dejaron de serlo) fue **elaborada y presentada por el propio contratista** como parte de su solicitud de Ampliación N° 07, la cual fue aprobada por la Entidad. Por tanto, **el contratista no puede ahora desconocer que esas partidas dejaron de ser críticas,** pues él mismo propuso la reprogramación que generó esa situación. Esto constituye **una vulneración del principio de buena fe y coherencia**, que prohíbe ir contra los propios actos.

PUNTO 10: DESPROPORCIÓN ECONÓMICA DEL ADICIONAL

Fundamento: Principio de eficiencia (Art. 2.f de la Ley); Opinión DTN N° D000021-2025-OSCE-DTN (apartado 2.1.4).

955584267
jesusnael75@hotmail.com
Av. San Borja Norte N° 1219 Dpto. 201 San Borja Lima
Jr. Cabino Uribe N° 296 Pedregal Medio Huánuco Amarilis

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP. N° 4176

Análisis:

La Prestación Adicional N° 03 de Obra con Deductivo Vinculante N° 02 tiene un presupuesto resultante de **S/ 143,346.75**, que representa solo el **0.82%** del monto del contrato original (S/ 17,425,000.00). Solicitar **45 días calendario** por un adicional de tan baja incidencia económica es **desproporcionado** y vulnera el principio de eficiencia Art. 2.f de la Ley, se menciona *"**garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos** para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo **condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos**"*, que exige maximizar el valor de los recursos públicos.

La Opinión N° D000021-2025-OSCE-DTN, en su apartado 2.1.4, menciona *"En consecuencia, si **luego de realizado el cálculo** que establece el numeral 206.1 del artículo 206 del Reglamento, para la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obra ..."* si bien se refiere al cálculo de adicionales, refuerza la idea de que **los adicionales deben ser evaluados en su real dimensión económica y técnica**. Un adicional de 0.82% no puede justificar una ampliación de plazo de 45 días, **salvo que se demuestre técnicamente que su ejecución es particularmente compleja o que afecta la ruta crítica**. Como se ha visto, no es el caso.

PUNTO 11: NEGLIGENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 03 DE OBRA Y PRETENSIÓN DE MODIFICAR PRECIOS OFERTADOS

Fundamento: Artículo 205 del Reglamento. **El contratista pretendía cambiar los precios unitarios de partidas ya ofertadas.**

Análisis:

De acuerdo con el **INFORME N°066-2026-CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS/JALZ/JS** (aprobación del Expediente Técnico del Adicional N° 03 con Deductivo Vinculante N°02), la Supervisión realizó **cuatro observaciones** al expediente técnico presentado por el contratista, en fechas 30/03/2026, 14/04/2026, 15/05/2026 y 06/06/2026, muchas de ellas reiterativas. El propio Informe señala:

"Dado que el expediente técnico presentaba deficiencias o incongruencias en los documentos y que contenían información incoherente, insuficiente y técnicamente incorrecta, se han

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP. N° 4179

realizado hasta cuatro observaciones (...), siendo estas observaciones ***muchas de ellas reiterativas.***"

Además, **el contratista pretendió modificar los precios unitarios de partidas que ya existían en el presupuesto contractual**, como "Nivelación, Refine y Compactación de Terreno" y "Encofrado y Desencofrado de Sobrecimientos". La Supervisión rechazó esta pretensión, aplicando el principio de intangibilidad de los precios ofertados. Ante la falta de acuerdo, la Supervisión fijó provisionalmente los precios, conforme al Artículo 205.13 del Reglamento. Dicho artículo establece que el contratista tiene **treinta (30) días hábiles** para someter la controversia a arbitraje o conciliación, contados desde la aprobación del presupuesto del adicional. **Ese plazo ya venció a la presente fecha, y no se tiene de conocimiento por el cuaderno de obra digital, que esta situación fuera llevada a controversia, por lo que el contratista no puede ahora cuestionar esos precios.** Esta conducta evidencia que la demora en la aprobación del Adicional N° 03 obra fue, **en gran medida, atribuible al contratista**, quien no solo **presentó un expediente deficiente, sino que además pretendió modificar unilateralmente las condiciones económicas de su oferta.**

PUNTO 12: EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NO SUBSANA VICIOS PROCEDIMENTALES

Fundamento: Artículo 198.4 del Reglamento; Opinión DTN N° D000013-2025-OSCE-DTN (apartado 2.1.3 y conclusión).

Análisis:

El Artículo 198.4 del Reglamento establece que, si la Entidad no se pronuncia dentro del plazo de 20 días hábiles, se considera ampliado el plazo solicitado. Sin embargo, la Opinión N° D000013-2025-OSCE-DTN, en su apartado 2.1.3, aclara que esta aprobación automática:

"se refiere únicamente a la pretensión o contenido de la solicitud presentada por el contratista y ***no 'subsana' algún tipo de incumplimiento en el procedimiento*** *que este debió observar como condición para que proceda dicha ampliación."*

Por tanto, aun cuando **la Entidad o la Supervisión no se pronunciarán dentro del plazo, los vicios procedimentales (anotación incorrecta, falta de CPM, etc.) no se convalidan.** El contratista **no puede beneficiarse del silencio administrativo para obtener una ampliación que no cumple con los requisitos de fondo.**

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ING. JORGE ALFREDO LARRAIN ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 41760

PUNTO 13: EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 07 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO INCLUYE EL ADICIONAL N° 03 DE OBRA.

Fundamento: Artículo 198.7 del Reglamento.

Análisis:

La Prestación Adicional N° 03 de Obra fue aprobado recién el 10 de julio de 2026. Por tanto, **el programa vigente no contiene las partidas del Adicional N° 03. El contratista, al no presentar un CPM actualizado que inserte dichas partidas, no ha demostrado cómo la ejecución del adicional de obra N°03, aprobado después del PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN N° 07 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA afecta la ruta crítica de un programa que fue concebido sin esa prestación adicional de obra.** Esta omisión refuerza la falta de sustento técnico de la solicitud.

3.5 Es importante traer al presente informe lo indicado en la OPINIÓN Nº 011-2020/DTN, sobre las condiciones que el contratista debe cumplir para que sea aceptada su solicitud de ampliación de plazo.

(…)

> Como se puede apreciar, **un contratista podrá solicitar una ampliación de plazo** cuando, durante la ejecución contractual, identifique la concurrencia de las siguientes condiciones: **i) se configure alguna de las causales descritas en el artículo 169 del Reglamento; y ii) que el acaecimiento de dichas causales modifique la Ruta Crítica del Programa de ejecución de obra. (El énfasis es agregado).**
>
> - Respecto de la primera condición, corresponde mencionar que las causales se encuentran expresamente descritas en el artículo 169 del Reglamento y que, además, todas éstas tienen como elemento común que su acaecimiento no resulta atribuible al contratista.
> - Respecto de la segunda, se debe anotar que, de acuerdo con el anexo de definiciones del Reglamento, **la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra". (El énfasis es agregado).**
>
> Por tal razón, en la medida de que –por definición– una variación de la Ruta Crítica implica una afectación del plazo total de ejecución de la obra, resulta coherente que la normativa de Contrataciones del Estado exija **para la procedencia de una ampliación de plazo, que el acontecimiento o hecho no atribuible al contratista acaecido durante la ejecución contractual y subsumible en alguna de las causales establecidas en el artículo 169, afecte la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra, es decir, la programación de actividades constructivas. . (El énfasis es agregado).**

999564357
jesusnoel7@hotmail.com
Av. San Borja Norte H° 1219 Dpto. 201 - San Borja - Lima
Jr. Cusco Unto H° 296 - Pedregal Medio - Huaraz - Ancash

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ING. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 4170

(...)

En coherencia con lo anterior, el procedimiento de ampliación de plazo contemplado en el artículo 170 del Reglamento debe interpretarse a la luz del deber contemplado en el artículo 164. En consecuencia, **la carga que ostenta el contratista de anotar el inicio de la circunstancia que habría de generar una ampliación de plazo sólo se considerará cumplida cuando hubiese anotado dicha circunstancia el mismo día de su acaecimiento** (o, en caso hubiese circunstancias objetivas que lo impidan, apenas éstas culminen y sea posible realizar la anotación); de no hacerlo así, el procedimiento deberá considerarse como no cumplido y la ulterior solicitud de ampliación de plazo deberá ser denegada. . **(El énfasis es agregado).**

3.6 En merito al análisis realizado en el punto 3.5, se procede a evaluar si las condiciones y procedimientos establecidos en el RLCE, se han cumplido por parte de la Empresa contratista para que la **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N° 08 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**, sea declarado procedente.

DE LAS CONDICIONES:

- **PRIMERA CONDICIÓN - CAUSAL:** "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra." **Literal "b" del Artículo 197. Causales de ampliación de plazo.** Por lo tanto, **SI CUMPLE** con la primera condición.

- **SEGUNDA CONDICIÓN - AFECTACIÓN DE LA RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE AL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN:** La Empresa Ejecutora **CONSORCIO PUQUIO,** no ha demostrado técnicamente ni legalmente que la Prestación adicional de obra N° 03 haya modificado ni afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. Por lo tanto, **NO CUMPLE** con la segunda condición.

DEL PROCEDIMIENTO:

- En conformidad al Art. 198 del Reglamento, el contratista solicita la ampliación de plazo N° 08, con fecha veintidós (22) de julio de 2026, a través de la CARTA N° 178 – 2026/RC/JLBL el Sr. Jorge Luis Bardales Loyaga – Representante Común del CONSORCIO PUQUIO – presentó a la Supervisión de Obra el INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 138 – 2026 – RO/SJMR/CP emitido por el Ing. Jorge Luis Bardales Loyaga en su calidad de Residente de Obra, con la cual se presenta la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE ABASTO DE PUQUIO DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2523467.

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
MG. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 41174

- El contratista al anotar el Inicio y el cierre, en un mismo asiento, ha incumplido un requisito procedimental esencial, lo que vicia de nulidad su solicitud. Esta omisión no puede ser subsanada, pues la anotación ya fue realizada y no existe posibilidad de corregirla en el cuaderno de obra.
- Al no presentar el CPM actualizado, el contratista ha incumplido el requerimiento del Artículo 198.1 del Reglamento, que exige que la solicitud esté sustentada y cuantificada. Esta carencia es, por sí misma, una causal de improcedencia de la solicitud, pues impide a la Supervisión y a la Entidad verificar la veracidad y razonabilidad de los 45 días solicitados.

Por lo tanto, la Empresa Ejecutora **NO CUMPLE** con los procedimientos establecidos en el Art. 198 del reglamento.

3.7 Luego de la revisión de los fundamentos y sustento de la Empresa contratista CONSORCIO PUQUIO, a través de su Residente de obra, sobre la **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N° 08 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**; además teniendo en cuenta las condiciones y procedimientos establecidos en el RLCE, y demás documentos antes descritos – como Jefe de Supervisión de Obra cumplo con opinar **IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N° 08 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

IV. CONCLUSIONES

4.1 En estricto cumplimiento de lo establecido del RLCE, esta **SUPERVISIÓN DE OBRA,** en marco a sus funciones, ha procedido con declarar **IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN N° 08 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**.

V. RECOMENDACIONES

5.1 Se recomienda notificar a la empresa ejecutora **CONSORCIO PUQUIO,** para su conocimiento y fines que estime conveniente.

5.2 Se recomienda remitir el presente informe de supervisión a la **ENTIDAD,** para su conocimiento, evaluación y fines pertinentes, conforme a los procedimientos y competencias establecidas en el RLCE.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente.

CONSORCIO VERGARA Y ASOCIADOS
ARQ. JORGE ALFREDO LARRAURI ZORRILLA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP. N° 4170

Se Adjunta:
CARTA N° 102 – 2026/RC/JLBL, con ciento veinte (120) folios.
Cc.
Arch./JEFE DE SUPERVISIÓN